Rahmenvertrag Ersatzteile und Wartung

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Rahmenvertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster, Verbandsstraße 2, 00000 Beispielstadt.

(2) Die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Lieferantin und Dienstleisterin, der Wasserverband Muster ist Besteller.

§ 2 Leistungen

(1) Die Lieferantin liefert Ersatzteile für die Anlagen des Bestellers und führt jährlich eine Inspektion der Anlagen durch.

(2) Außerdem hält die Lieferantin einen Störungsdienst vor, der werktags innerhalb von vier Stunden nach Meldung beginnt.

(3) Einzelaufträge erteilt der Besteller durch Abruf unter Angabe der Anlage und des gewünschten Termins.

§ 3 Vergütung und Abrechnung

(1) Das Rahmenvolumen beträgt 450.000,00 € netto pro Vertragsjahr.

(2) Abgerufene Leistungen werden nach der Preisliste der Anlage 1 vergütet und quartalsweise abgerechnet.

(3) Wird das Rahmenvolumen in einem Vertragsjahr nicht ausgeschöpft, entsteht daraus kein Anspruch auf Vergütung.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Rahmenvertrag läuft vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2028.

(2) Der Rahmenvertrag kann von beiden Parteien mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

(3) Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Rahmenvertrag um ein weiteres Jahr.

§ 5 Haftung und Gewährleistung

(1) Die Lieferantin haftet für Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften, bei leichter Fahrlässigkeit nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

(2) Die Gewährleistung für gelieferte Ersatzteile beträgt 24 Monate ab Lieferung.

(3) Der Besteller prüft gelieferte Teile unverzüglich und zeigt offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Tagen an.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater von Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster personenbezogene Daten verarbeiten, halten sie die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster benennen einander auf Anfrage je eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster bedürfen der Schriftform, auch die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Für den Vertrag zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.